Diritto
le obbligazioni

Il rapporto giuridico obbligatorio

Nome e cognome

Classe 4 ES

Livello base e livello “in più”

- **Base** (unità 1-5): obbligazione, debitore, creditore, prestazione · obbligazione naturale · fonti e titoli di credito · parziaria e solidale · divisibile e indivisibile · semplice, facoltativa, cumulativa, alternativa · specifica e generica · obbligazioni pecuniarie e interessi.
- **In più** (unità 6-7): adempimento, inadempimento e risarcimento · estinzione e garanzie.

Come usare questa dispensa

- Un argomento al giorno, 30-40 minuti, con matita e gomma.
- Leggi **lo schema**, poi rifai a voce gli **esempi** senza guardare.
- Fai gli **esercizi**: cerchia la risposta o scrivila negli spazi. Poi controlla con il fascicolo **Risposte**.
- Fai il **quiz** e dì a voce le risposte dell'**orale**.
- Le **mappe concettuali** sono un riassunto da portare all'interrogazione.

Piano: giorno 1 unità 1 · giorno 2 unità 2 · giorno 3 unità 3 · giorno 4 unità 4 · giorno 5 unità 5 · giorno 6 ripasso con mappe e riepilogo (e unità 6-7 se richieste).

1 · Il rapporto obbligatorio

In parole semplici

- L’obbligazione lega un debitore e un creditore.
- Il debitore deve fare qualcosa. Il creditore può pretenderla.
- Quel qualcosa si chiama prestazione.
- Esempio: presto 50 €. Io sono il creditore, tu il debitore.

Che cos'è

Un **diritto di credito** è il diritto di ottenere qualcosa da un’altra persona. Nasce da un’**obbligazione**: un rapporto giuridico tra un **debitore** (chi deve) e un **creditore** (chi può pretendere).

Esempio: se presto 50 € a un amico, io sono il **creditore**, lui è il **debitore**, e la **prestazione** è restituire 50 €.

Lo schema

1 · Diritto di credito e diritto reale

	Diritto reale	Diritto di credito
Che cosa	potere diretto su una cosa	diritto verso una persona
Serve un altro?	no	sì: la cooperazione del debitore
Difesa	assoluta: contro tutti	relativa: solo contro il debitore
Esempio	proprietà di una bici	pretendere la restituzione di un prestito

2 · I tre elementi dell’obbligazione

1. Il **creditore**: chi ha il diritto di pretendere.
2. Il **debitore**: chi ha il dovere di eseguire.
3. La **prestazione**: ciò che si deve dare o fare. Deve essere **possibile**, **determinata o determinabile** e **lecita**.

3 · Come si controlla la prestazione

1. **Possibile?** Si può davvero fare? (Non "portare un pezzo di Sole").
2. **Determinata o determinabile?** Si capisce che cosa e quanto? (Non "qualcosa").
3. **Lecita?** La legge permette di farlo? (Non una prestazione vietata).
4. Se manca anche uno solo dei tre requisiti, la prestazione non è valida.

4 · L'obbligazione naturale

È un **dovere morale o sociale**, non giuridico. Esempio: un debito di gioco o di scommessa (art. 1933).

	Che cosa succede
Il creditore	non può rivolgersi a un giudice
Il debitore paga spontaneamente	non può chiedere indietro quanto ha pagato

Se invece non paga, nessuno può obbligarlo. **Eccezione** (art. 2034 e 1933): se a pagare è un **incapace** (o nel gioco c'è stata frode) il pagamento si può chiedere indietro.

5 · In più (se lo chiede l'insegnante)

La prestazione deve essere anche di **carattere patrimoniale**, cioè valutabile in denaro (art. 1174 del Codice civile). L'interesse del creditore può essere anche non economico.

Esempi svolti

Esempi svolti

Marco presta 200 € a Giulia. Marco: **creditore**. Giulia: **debitore**. Prestazione: restituire 200 €. Diritto di **credito**: Marco dipende da Giulia.

Luca possiede un motorino. Può usarlo senza chiedere a nessuno: diritto **reale**.

Sara promette a Paolo "qualcosa". Non si capisce cosa: manca la **determinatezza**.

Elena paga spontaneamente un debito di gioco. È un'obbligazione **naturale**: non può riavere i soldi.

Attenzione agli errori

- Confondere debitore e creditore: il debitore è chi **deve**, il creditore è chi **riceve**.
- Pensare che un diritto di credito si possa far valere contro tutti: vale **solo contro il debitore**.
- Dimenticare i tre requisiti della prestazione: possibile, determinata o determinabile, lecita.
- Credere che nell'obbligazione naturale il creditore possa andare dal giudice: **non può**.
- Dire che chi ha pagato spontaneamente un'obbligazione naturale può chiedere indietro i soldi: **non può**.

1 · Il rapporto obbligatorio · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Risposte.

Obbligazione naturale

1. Un dovere morale o sociale (per esempio un aiuto a un parente) che la legge non rende esigibile è…

A) un’obbligazione solidale

B) un’obbligazione pecuniaria

C) un’obbligazione naturale

Requisiti della prestazione

2. Andrea si obbliga a falsificare un documento per Elena. Quale requisito manca?

A) Determinata o determinabile

B) Lecita

C) Possibile

Requisiti della prestazione

3. Anna promette a Marco: «ti darò qualcosa». Non dice cosa né quanto e non si può capirlo. Quale requisito manca?

A) Lecita

B) Possibile

C) Determinata o determinabile

Termini e definizioni

4. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Dovere morale e non giuridico: il creditore non può rivolgersi a un giudice, ma se il debitore paga spontaneamente non può chiedere indietro la prestazione.

A) Creditore

B) Debitore

C) Obbligazione naturale

Obbligazione naturale

5. Giulia non ha pagato a Chiara un debito di gioco (obbligazione naturale). Chiara può rivolgersi a un giudice?

A) Sì, il giudice obbliga a pagare

B) Sì, ma solo con un avvocato

C) No, l’obbligazione naturale non è giuridicamente esigibile

Termini e definizioni

6. Che cosa significa **Diritto reale**?

A) Diritto che si esercita direttamente su una cosa e si può far valere contro tutti (per esempio la proprietà).

B) Diritto che richiede la cooperazione di un’altra persona (il debitore) e si può far valere solo contro di lei.

C) Rapporto giuridico per cui un debitore deve eseguire una prestazione a favore di un creditore.

Requisiti della prestazione

7. Andrea si obbliga a procurare a Elena droghe vietate dalla legge. Quale requisito manca?

A) Possibile

B) Lecita

C) Determinata o determinabile

Requisiti della prestazione

8. Elena si obbliga a procurare a Davide droghe vietate dalla legge. Quale requisito manca?

A) Possibile

B) Lecita

C) Determinata o determinabile

Debitore e creditore

9. Elena ha prestato 800 € a Davide. Chi è il **debitore**?

A) Elena

B) Nessuno dei due

C) Davide

Debitore e creditore

10. Matteo deve consegnare un libro a Luca. Chi è il **debitore**?

A) Matteo

B) Luca

C) Nessuno dei due

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Chi è il debitore?

A) Il giudice

B) Chi ha scritto il contratto

C) Chi riceve la prestazione

D) Chi deve eseguire la prestazione

2. Il diritto di credito richiede…

A) solo un contratto scritto

B) nessuna cooperazione

C) solo la presenza di un giudice

D) la cooperazione di un’altra persona

3. La difesa del diritto di credito è…

A) assoluta (contro tutti)

B) relativa (contro il debitore)

C) inesistente

D) solo penale

4. Quale NON è un requisito della prestazione?

A) Che sia possibile

B) Che sia gratuita

C) Che sia determinata o determinabile

D) Che sia lecita

5. Nell’obbligazione naturale il creditore…

A) non può rivolgersi a un giudice

B) può sempre rivolgersi al giudice

C) deve rivolgersi al giudice

D) può pignorare i beni

6. Chi paga spontaneamente un’obbligazione naturale…

A) non può chiedere indietro il pagamento

B) deve pagare il doppio

C) può chiedere solo metà

D) può sempre chiedere indietro il pagamento

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Risposte.

- [ ] **Che cos’è un’obbligazione?**
- [ ] **Che cosa distingue un diritto di credito da un diritto reale?**
- [ ] **Quali requisiti deve avere la prestazione?**
- [ ] **Che cos’è l’obbligazione naturale?**

2 · Le fonti e i titoli di credito

In parole semplici

- Le obbligazioni nascono dal contratto, dal fatto illecito e da altri fatti.
- Esempio: compro un PC: contratto.
- Esempio: rompo un vetro: fatto illecito.
- Il titolo di credito è un documento che contiene un diritto, come l’assegno.

Che cos'è

Le **fonti delle obbligazioni** sono gli **atti e i fatti giuridici** da cui nasce un rapporto obbligatorio tra due o più persone. Le elenca l’art. 1173 del Codice civile.

Poi vediamo i **titoli di credito**: documenti che contengono un diritto a una prestazione.

Lo schema

1 · Le tre fonti (art. 1173)

Fonte	Che cos’è	Esempio
Contratto	accordo tra due o più parti	compravendita, locazione, mutuo
Fatto illecito	comportamento che causa un danno ingiusto	rompere il vetro di un’auto
Altri atti o fatti	altro che la legge considera idoneo a creare obbligazioni	pagamento dell’indebito, gestione di affari altrui, arricchimento senza causa

2 · Come riconoscere la fonte

1. C’è un **accordo** tra le persone? → **contratto**.
2. Qualcuno ha causato un **danno ingiusto**? → **fatto illecito** (obbligo di risarcire).
3. Altrimenti guarda se c’è un **pagamento per errore** (indebito), un **arricchimento senza giustificazione** o **qualcuno che cura spontaneamente affari altrui** → altri atti o fatti.

3 · I tre “altri fatti” più importanti

Fatto	Che cosa succede
Pagamento dell’indebito	chi riceve per errore un pagamento non dovuto deve restituirlo
Arricchimento senza causa	chi si arricchisce a danno di un altro senza giustificazione deve indennizzarlo nei limiti dell’arricchimento
Gestione di affari altrui	chi cura spontaneamente affari altrui ha diritto al rimborso delle spese necessarie o utili

4 · I titoli di credito

1. Sono **documenti** che contengono il **diritto** a ottenere una prestazione (di solito una somma).
2. Per esercitare il diritto bisogna **presentare il documento**.
3. Esempi: **assegno**, **cambiale**.

In più: il diritto “passa” insieme al documento, quindi il titolo si può trasferire con facilità.

Esempi svolti

Esempi svolti

Anna compra un computer da Paolo. Accordo tra due persone → **contratto**.

Davide rompe con il pallone il vetro di un’auto. Danno ingiusto → **fatto illecito**.

Chiara riceve per errore 300 € destinati a un altro. Deve restituirli → pagamento dell’**indebito**, quindi “altri atti o fatti”.

Elena presenta un assegno in banca per ottenere la somma. L’assegno è un **titolo di credito**.

Attenzione agli errori

- Dire che solo il contratto crea obbligazioni: sono fonti anche il **fatto illecito** e gli **altri atti o fatti**.
- Confondere fatto illecito e contratto: nel primo **non c’è nessun accordo**, c’è un danno.
- Dimenticare che il pagamento fatto per errore va **restituito**.
- Pensare che il titolo di credito sia un semplice impegno a voce: è un **documento**.

2 · Le fonti e i titoli di credito · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Risposte.

Titoli di credito

1. Che cosa deve fare chi vuole esercitare il diritto contenuto in un titolo di credito?

A) Rivolgersi sempre a un giudice

B) Aspettare 10 anni

C) Presentare il documento

Fonti delle obbligazioni

2. Sara riceve per errore 900 € che spettavano a Giulia. Deve restituirli. Fonte dell’obbligo?

A) Contratto

B) Fatto illecito

C) Altro atto o fatto (indebito, arricchimento, ecc.)

Fonti delle obbligazioni

3. Andrea riceve per errore 500 € che spettavano a Chiara. Deve restituirli. Fonte dell’obbligo?

A) Altro atto o fatto (indebito, arricchimento, ecc.)

B) Contratto

C) Fatto illecito

Termini e definizioni

4. Che cosa significa **Pagamento dell’indebito**?

A) Gli atti e i fatti giuridici che creano un rapporto obbligatorio.

B) Chi riceve per errore un pagamento che non gli era dovuto deve restituirlo.

C) Chi si arricchisce a danno di un altro senza una giustificazione deve indennizzarlo.

Fonti delle obbligazioni

5. Luca prende in affitto una stanza da Chiara e si impegna a pagare il canone. Fonte dell’obbligazione?

A) Fatto illecito

B) Contratto

C) Altro atto o fatto (indebito, arricchimento, ecc.)

Fonti delle obbligazioni

6. Luca, con il pallone, rompe per distrazione il vetro dell’auto di Davide. Fonte dell’obbligo di risarcire?

A) Fatto illecito

B) Altro atto o fatto (indebito, arricchimento, ecc.)

C) Contratto

Fonti delle obbligazioni

7. Davide compra un motorino da Andrea e lo paga. Da quale fonte nasce l’obbligo di pagare?

A) Contratto

B) Fatto illecito

C) Altro atto o fatto (indebito, arricchimento, ecc.)

Titoli di credito

8. Una cambiale è un documento che contiene il diritto a ricevere una somma. È un…

A) Contratto

B) Obbligazione naturale

C) Titolo di credito

Fonti delle obbligazioni

9. Luca riceve per errore 300 € che spettavano a Francesca. Deve restituirli. Fonte dell’obbligo?

A) Fatto illecito

B) Altro atto o fatto (indebito, arricchimento, ecc.)

C) Contratto

Termini e definizioni

10. Che cosa significa **Gestione di affari altrui**?

A) Chi si arricchisce a danno di un altro senza una giustificazione deve indennizzarlo.

B) Chi si occupa spontaneamente di affari altrui senza esserne incaricato ha diritto al rimborso delle spese necessarie o utili (se la gestione era utile).

C) Comportamento che causa a qualcuno un danno ingiusto: obbliga a risarcirlo.

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Quale NON è una fonte delle obbligazioni?

A) Un semplice desiderio

B) Il pagamento dell'indebito

C) Il contratto

D) Il fatto illecito

2. Rompere per distrazione una vetrina crea l'obbligo di risarcire. La fonte è…

A) il contratto

B) il titolo di credito

C) l'obbligazione naturale

D) il fatto illecito

3. Chi riceve per errore un pagamento non dovuto…

A) deve darlo allo Stato

B) deve pagare una multa

C) deve restituirlo

D) può tenerlo

4. Un titolo di credito è…

A) un tipo di danno

B) un documento che contiene un diritto

C) un accordo orale

D) un dovere morale

5. Quale è un esempio di titolo di credito?

A) L’assegno

B) La compravendita

C) L’obbligazione naturale

D) Il fatto illecito

6. Il contratto è…

A) un documento bancario

B) un accordo tra due o più parti

C) una somma di denaro

D) un comportamento che causa un danno

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Risposte.

☐ **Che cosa sono le fonti delle obbligazioni?**

☐ **Quali sono le fonti delle obbligazioni?**

☐ **Che cos’è un titolo di credito?**

3 · Più soggetti, parti dell’oggetto

In parole semplici

- Con più debitori l’obbligazione è parziaria o solidale.
- Parziaria: ognuno paga solo la sua parte.
- Solidale: ognuno può essere chiamato a pagare tutto.
- Divisibile: si può dividere. Indivisibile: no, come un cavallo.

Che cos'è

Un’obbligazione può avere **più creditori e/o più debitori**. Il modo in cui si divide la prestazione dà due tipi di obbligazione: **parziaria** e **solidale**. Poi si guarda se l’oggetto si può dividere: **divisibile** o **indivisibile**.

Lo schema

1 · Parziaria o solidale?

	Parziaria	Solidale
Ogni creditore può pretendere	solo la propria parte	l’intera prestazione
Ogni debitore deve	solo la propria parte	l’intera prestazione
Se uno paga	libera solo la sua parte	libera tutti

Regola: **parte** = parziaria · **tutto** = solidale.

2 · Il calcolo (parti uguali)

1. Guarda se l’obbligazione è parziaria o solidale.
2. **Parziaria**: dividi la somma per il numero dei debitori. 900 € · 3 debitori → 300 € ciascuno
3. **Solidale**: il creditore può chiedere **tutta la somma** anche a uno solo. 900 € a uno solo

4. In più, nella solidale: chi paga tutto ha il **regresso** verso gli altri per la loro parte.

3 · Divisibile o indivisibile?

Obbligazione	Caratteristica	Esempio
Divisibile	si può dividere in più parti senza perdere valore	una somma di denaro, 100 kg di farina
Indivisibile	non si può dividere giuridicamente	un cavallo, un'auto, un appartamento

4 · In più: quale è la regola del Codice?

Se più sono i debitori di una prestazione **divisibile** e l'obbligazione **non è solidale**, ciascuno risponde solo per la sua parte (art. 1314: parziaria).

Ma attenzione: se la legge o il titolo non dicono altro, i condebitori sono tenuti **in solido** (art. 1294). Nei casi dell'esercizio il testo ti dice sempre quale tipo è.

5 · Come non confondere

Parziaria / solidale riguardano i **soggetti** (quante persone e chi deve cosa).

Divisibile / indivisibile riguardano l'**oggetto** (si può spezzare o no).

Esempi svolti

Esempi svolti

Marco e Luca devono 800 € ad Anna, parziaria. Ognuno deve 400 €. Anna può chiedere a Marco solo **400 €**.

Marco e Luca devono 800 € ad Anna, solidale. Anna può chiedere a Marco tutti gli **800 €**. Se Marco paga, può chiedere a Luca 400 € (regresso).

Un cavallo da consegnare: non si può dividere senza distruggerlo, quindi è **indivisibile**.

1.000 € da pagare: si può dividere, quindi è **divisibile**.

Attenzione agli errori

- Confondere parziaria e solidale: nella solidale si risponde per l'**intero**.
- Dimenticare di dividere la somma per il numero dei debitori nella parziaria.
- Dire che nella solidale il debitore che paga tutto non può farsi rimborsare: ha il **regresso**.
- Confondere divisibile e indivisibile con parziaria e solidale: sono due criteri diversi.
- Dire che il denaro è indivisibile: è **divisibile**.

3 · Più soggetti, parti dell’oggetto · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Risposte.

Divisibile o indivisibile

1. Matteo deve consegnare a Luca **una macchina**. La prestazione è…

A) Indivisibile

B) Divisibile

C) Cumulativa

Parziaria o solidale

2. Andrea e Davide devono 600 € a Matteo, che può chiedere l’intera somma a uno solo dei due. Che obbligazione è?

A) Obbligazione parziaria

B) Obbligazione indivisibile

C) Obbligazione solidale

Parziaria o solidale

3. Chiara e Paolo devono insieme 1.000 € a Davide. L’obbligazione è **solidale** e le parti sono uguali. Quanto può chiedere Davide a Chiara?

A) 500 €

B) 1.000 €

C) 2.000 €

Divisibile o indivisibile

4. Francesca deve consegnare a Matteo **un appartamento**. La prestazione è…

A) Cumulativa

B) Indivisibile

C) Divisibile

Parziaria o solidale

5. Paolo e Luca devono 900 € a Marco. Ciascuno deve pagare solo metà (450 €). Che obbligazione è?

A) Obbligazione parziaria

B) Obbligazione indivisibile

C) Obbligazione solidale

Parziaria o solidale

6. Elena e Luca devono insieme 600 € a Davide. L’obbligazione è **solidale** e le parti sono uguali. Quanto può chiedere Davide a Elena?

A) 300 €

B) 1.200 €

C) 600 €

Divisibile o indivisibile

7. Sara deve consegnare a Matteo **100 kg di farina**. La prestazione è…

A) Indivisibile

B) Cumulativa

C) Divisibile

Parziaria o solidale

8. Matteo e Chiara devono 1.200 € a Anna, che può chiedere l'intera somma a uno solo dei due. Che obbligazione è?

A) Obbligazione parziaria

B) Obbligazione indivisibile

C) Obbligazione solidale

Divisibile o indivisibile

9. Giulia deve consegnare a Matteo **100 kg di farina**. La prestazione è…

A) Indivisibile

B) Divisibile

C) Cumulativa

Parziaria o solidale

10. Matteo, Andrea, Giulia e Sara devono insieme 2.000 € a Anna. L’obbligazione è **solidale** e le parti sono uguali. Quanto può chiedere Anna a Matteo?

A) 4.000 €

B) 500 €

C) 2.000 €

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Nell’obbligazione parziaria ogni debitore deve…

A) solo la sua parte

B) l’intera prestazione

C) nulla

D) il doppio

2. Nell’obbligazione solidale ogni debitore deve…

A) solo la sua parte

B) solo la metà

C) nulla

D) l’intera prestazione

3. Tre debitori devono 900 € in modo parziario. Ognuno deve…

A) 900 €

B) 450 €

C) 100 €

D) 300 €

4. Il debitore solidale che ha pagato tutto ha il diritto di…

A) pagare di nuovo

B) denunciare il creditore

C) non chiedere nulla

D) regresso verso gli altri

5. Quale è un’obbligazione indivisibile?

A) Consegnare 100 kg di farina

B) Pagare 1.000 €

C) Pagare 50 litri di olio

D) Consegnare un cavallo

6. Una somma di denaro è…

A) divisibile

B) indivisibile

C) sempre solidale

D) sempre naturale

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Risposte.

☐ **Quando un’obbligazione è parziaria?**

☐ **Quando un’obbligazione è solidale?**

☐ **Quando un’obbligazione è divisibile e quando indivisibile?**

4 · Semplice, cumulativa, specifica…

In parole semplici

- Semplice: una sola prestazione.
- Cumulativa: devo farle tutte. Alternativa: ne basta una.
- Facoltativa: ne devo una, ma posso darne un’altra.
- Specifica: bene unico. Generica: bene sostituibile.

Che cos'è

Le obbligazioni si classificano anche in base a **quante e quali prestazioni** hanno come oggetto: **semplici** o con più prestazioni (**cumulative**, **alternative**), e a seconda dei beni: **specifiche** o **generiche**.

Lo schema

1 · Semplice o facoltativa

	Semplice	**Facoltativa**
Prestazioni dovute	una sola	una sola
Il debitore può…	eseguire solo quella	liberarsi anche con una prestazione diversa
Il creditore può pretendere	quella prestazione	solo la prestazione dovuta (non la diversa)

2 · Cumulativa o alternativa

	Cumulativa	**Alternativa**
Prestazioni	più prestazioni	più prestazioni
Il debitore deve	eseguirle tutte	eseguirne anche una sola
Parole chiave	«e» (e… e…)	«o» (oppure)

3 · Specifica o generica

	Specifica	Generica
Oggetto	beni non sostituibili	beni sostituibili dello stesso genere
Esempio	il quadro del nonno, l'auto targata AB123CD	50 kg di grano, 100 bottiglie di vino
Se il bene si perde senza colpa	l'obbligazione si estingue	non si estingue: "il genere non perisce"

4 · Come ragionare

1. Quante **prestazioni** ci sono? Una → semplice o facoltativa. Più di una → cumulativa o alternativa.
2. Il debitore può usarne una **diversa** da quella dovuta? → **facoltativa**.
3. Il debitore deve fare **tutto** (cumulativa) o **una sola cosa** (alternativa)?
4. Il bene è **unico** (specifica) o **sostituibile** (generica)?

Esempi svolti

Esempi svolti

Devo consegnare un tavolo e quattro sedie (tutto). Prestazioni da eseguire tutte: **cumulativa**.

Devo consegnare un computer oppure un tablet. Ne basta una: **alternativa**.

Devo una bicicletta, ma posso liberarmi dando una somma di denaro. Una sola prestazione dovuta + facoltà di sostituirla: **facoltativa**.

Devo consegnare 50 kg di grano. Beni sostituibili: **generica**.

Devo consegnare quel quadro. Bene unico: **specifica**.

Attenzione agli errori

- Confondere cumulativa e alternativa: **tutte** = cumulativa, **una sola** = alternativa.
- Confondere alternativa e facoltativa: nella facoltativa la prestazione dovuta è **una sola**; l'altra è una facoltà in più.
- Pensare che la perdita del genere estingua l'obbligazione generica: **il genere non perisce**.
- Confondere specifica e generica: guarda se il bene si può **sostituire**.

4 · Semplice, cumulativa, specifica… · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Risposte.

Tipi di obbligazione

1. Matteo deve pagare Marco e basta. Non ci sono altre prestazioni possibili. L’obbligazione è…

A) Facoltativa

B) Alternativa

C) Semplice

Tipi di obbligazione

2. Sara deve consegnare a Anna un computer **oppure** un tablet, a sua scelta. È sufficiente una delle due cose. L’obbligazione è…

A) Cumulativa

B) Semplice

C) Alternativa

Termini e definizioni

3. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Ha una sola prestazione, ma il debitore può liberarsi eseguendone un’altra.

A) Obbligazione facoltativa

B) Obbligazione generica

C) Obbligazione specifica

Termini e definizioni

4. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Ha per oggetto beni che non si possono sostituire con altri.

A) Obbligazione specifica

B) Obbligazione semplice

C) Obbligazione cumulativa

Tipi di obbligazione

5. Matteo deve a Davide sia la riparazione dell’auto sia il lavaggio. Deve fare entrambe. L’obbligazione è…

A) Cumulativa

B) Facoltativa

C) Alternativa

Termini e definizioni

6. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Ha per oggetto una sola prestazione.

A) Obbligazione facoltativa

B) Obbligazione semplice

C) Obbligazione specifica

Tipi di obbligazione

7. Sara deve consegnare a Francesca un computer **oppure** un tablet, a sua scelta. È sufficiente una delle due cose. L’obbligazione è…

A) Generica

B) Cumulativa

C) Alternativa

Tipi di obbligazione

8. Andrea deve consegnare a Anna un tavolo **e** quattro sedie. Deve eseguirle tutte. L’obbligazione è…

A) Alternativa

B) Cumulativa

C) Generica

Tipi di obbligazione

9. Paolo può liberarsi dal debito verso Marco pagando 500 € oppure consegnando una moto. Basta una. L’obbligazione è…

A) Specifica

B) Cumulativa

C) Alternativa

Termini e definizioni

10. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Il debitore può eseguire una sola delle prestazioni indicate.

A) Obbligazione alternativa

B) Obbligazione cumulativa

C) Obbligazione facoltativa

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Nell’obbligazione cumulativa il debitore deve eseguire…

A) la prestazione che preferisce il creditore

B) una sola prestazione

C) nessuna prestazione

D) tutte le prestazioni

2. Nell’obbligazione alternativa il debitore può eseguire…

A) anche una sola prestazione

B) nessuna

C) solo la più costosa

D) tutte le prestazioni

3. Una obbligazione con una prestazione e la possibilità di eseguirne un’altra è…

A) solidale

B) cumulativa

C) alternativa

D) facoltativa

4. Consegnare un’auto con una certa targa è…

A) specifica

B) pecuniaria

C) generica

D) alternativa

5. Consegnare 100 kg di farina è…

A) indivisibile

B) generica

C) specifica

D) facoltativa

6. Nell’obbligazione generica, se il bene si perde senza colpa…

A) si estingue sempre

B) non si estingue (il genere non perisce)

C) il debitore è punito

D) il creditore perde il diritto

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Risposte.

☐ **Che differenza c’è tra obbligazione semplice e facoltativa?**

☐ **Che differenza c’è tra obbligazione cumulativa e alternativa?**

☐ **Quando un’obbligazione è specifica e quando generica?**

5 · Obbligazioni pecuniarie e interessi

In parole semplici

- Pecuniaria vuol dire che si paga una somma di denaro.
- Si paga con la moneta legale, cioè l'euro.
- Si restituisce la somma scritta, anche se i prezzi salgono.
- Gli interessi sono una somma in più sul capitale.

Che cos'è

Quando l'oggetto dell'obbligazione è il pagamento di una **somma di denaro** si parla di **obbligazione pecuniaria**. Si estingue pagando con **moneta a corso legale** e secondo il **principio nominalistico**. Spesso comporta anche il pagamento di **interessi**.

Lo schema

1 · Moneta a corso legale e principio nominalistico

Moneta a corso legale: la moneta che per legge deve essere accettata (oggi l'**euro**).

Principio nominalistico: si restituisce la **somma scritta**, anche se i prezzi sono saliti o scesi.

Prestito di 1.000 € → si restituiscono 1.000 € (non 1.300 € se i prezzi sono saliti del 30%).

2 · Gli interessi

1. Gli **interessi** sono una somma in più che si paga per l'uso del capitale.
2. Sono un'**obbligazione accessoria**: dipendono dall'obbligazione principale.
3. Formula degli interessi semplici: $I = \frac{C \times r \times t}{100}$

   C = capitale, r = tasso % annuo, t = anni.

3 · Esempio di calcolo

1. Capitale 2.000 €, tasso 3% annuo, 2 anni.
2. Interessi: $I = \frac{2.000 \times 3 \times 2}{100} = \frac{12.000}{100} = 120$ €
3. Totale da restituire: 2.000 € + 120 € = **2.120 €**.

4 · In più

Gli interessi possono essere **corrispettivi** (per il godimento del denaro), **compensativi** (compensano il godimento di un bene prima del pagamento, per esempio nella compravendita) o **moratori** (per il ritardo nel pagamento). Gli interessi "sugli interessi" (**anatocismo**) sono ammessi solo a precise condizioni.

Esempi svolti

Esempi svolti

Luca prende 5.000 € in prestito. Dopo 5 anni i prezzi sono saliti del 20%. Per il principio nominalistico restituisce **5.000 €**.

Capitale 1.000 €, 4% annuo, 3 anni. $I = \frac{1.000 \times 4 \times 3}{100} = \frac{12.000}{100} =$ **120 €**.

Gli interessi si pagano oltre al capitale: sono un'obbligazione **accessoria**.

Attenzione agli errori

- Pensare che un debito di denaro si rivaluti da solo con l'inflazione: vale il **valore nominale**.
- Dimenticare di aggiungere gli interessi al capitale.
- Dimenticare di dividere per 100 nella formula degli interessi.
- Considerare gli interessi come un'obbligazione principale: sono **accessori**.

5 · Obbligazioni pecuniarie e interessi · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Risposte.

Interessi semplici

1. Giulia deve restituire a Davide un capitale di 1.000 € con un interesse semplice del 5% annuo per 1 anno. Quanto sono gli interessi?

A) 10 €

B) 50 €

C) 100 €

Capitale più interessi

2. Un debito di 5.000 € produce interessi semplici del 5% annuo. Dopo 2 anni quanto va restituito in tutto?

A) 500 €

B) 5.500 €

C) 6.000 €

Obbligazioni pecuniarie

3. Con quale moneta si estingue un’obbligazione pecuniaria?

A) Con qualunque bene di valore uguale

B) Solo con oro

C) Con moneta a corso legale

Interessi semplici

4. Luca deve restituire a Matteo un capitale di 1.000 € con un interesse semplice del 3% annuo per 3 anni. Quanto sono gli interessi?

A) 90 €

B) 30 €

C) 120 €

Obbligazioni pecuniarie

5. Gli interessi sono rispetto al capitale un’obbligazione…

A) accessoria

B) naturale

C) principale

Interessi semplici

6. Chiara deve restituire a Paolo un capitale di 2.000 € con un interesse semplice del 5% annuo per 3 anni. Quanto sono gli interessi?

A) 300 €

B) 400 €

C) 60 €

Principio nominalistico

7. Chiara ha preso in prestito 1.000 € da Anna. Dopo 5 anni i prezzi sono cresciuti del 20%. Senza altri accordi, quanto deve restituire?

A) 1.200 €

B) 800 €

C) 1.000 €

Capitale più interessi

8. Un debito di 5.000 € produce interessi semplici del 3% annuo. Dopo 1 anno quanto va restituito in tutto?

A) 5.150 €

B) 5.300 €

C) 150 €

Termini e definizioni

9. Quale termine corrisponde a questa definizione?
La moneta che per legge deve essere accettata come pagamento (oggi l'euro).

A) Obbligazione accessoria

B) Interessi

C) Moneta a corso legale

Termini e definizioni

10. Che cosa significa **Moneta a corso legale**?

A) Obbligazione che dipende da quella principale (per esempio gli interessi).

B) La somma di denaro dovuta su cui si calcolano gli interessi.

C) La moneta che per legge deve essere accettata come pagamento (oggi l'euro).

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. L'obbligazione pecuniaria ha per oggetto…

A) un servizio gratuito

B) un bene unico

C) un dovere morale

D) una somma di denaro

2. Il principio nominalistico dice che si restituisce…

A) sempre il doppio

B) la somma rivalutata con l'inflazione

C) solo metà

D) la somma nominale indicata

3. Gli interessi sono un'obbligazione…

A) naturale

B) principale

C) accessoria

D) alternativa

4. Con quale moneta si estingue un debito di denaro?

A) Solo con oro

B) Solo con assegni

C) Con qualunque bene

D) Con moneta a corso legale

5. Interessi su 1.000 € al 5% per 2 anni: quanti sono?

A) 500 €

B) 100 €

C) 50 €

D) 10 €

6. Il capitale è…

A) la moneta

B) l'interesse

C) il debitore

D) la somma su cui si calcolano gli interessi

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Risposte.

☐ **Che cos'è un'obbligazione pecuniaria?**

☐ **Che cos'è il principio nominalistico?**

☐ **Che cosa sono gli interessi?**

6 · Adempimento e inadempimento (in più)

In parole semplici

- Questa parte è "in più".
- Adempimento: faccio esattamente ciò che devo.
- Inadempimento: non lo faccio, o lo faccio male.
- Se non lo faccio devo risarcire il danno.

Che cos'è

In più. L'obbligazione si estingue normalmente con l'**adempimento**: il debitore esegue esattamente la prestazione. Se non lo fa, c'è **inadempimento** e può dover **risarcire il danno**.

Lo schema

1 · Adempimento

1. Il debitore deve eseguire **esattamente** la prestazione dovuta, con la **diligenza** del buon padre di famiglia (cioè con la cura di una persona attenta).
2. Rispettando **luogo** e **tempo** stabiliti.
3. Se l'adempimento è esatto, l'obbligazione **si estingue**.

2 · Inadempimento e risarcimento

Chi non esegue esattamente la prestazione deve **risarcire il danno**, a meno che provi che l'inadempimento dipende da un'**impossibilità non a lui imputabile** (art. 1218).

Danno	Che cos'è
Danno emergente	la perdita subita (spese, valore perso)
Lucro cessante	il mancato guadagno

3 · Mora

	Che cos’è
Mora del debitore	ritardo imputabile al debitore, di regola dopo l’intimazione scritta del creditore (art. 1219)
Mora del creditore	il creditore rifiuta senza motivo la prestazione offerta correttamente

Esempi svolti

Esempi svolti

Anna non consegna la merce e Paolo spende 500 € per comprarla altrove. Quei 500 € sono **danno emergente**.

Paolo per il ritardo perde un guadagno di 800 €. È **lucro cessante**.

La prestazione diventa impossibile per un evento non dovuto al debitore. Il debitore **non risarcisce**.

Attenzione agli errori

- Confondere danno emergente (perdita subita) e lucro cessante (mancato guadagno).
- Dire che il debitore risarcisce sempre, anche se l’impossibilità non è colpa sua.
- Confondere mora del debitore (ritardo) e mora del creditore (rifiuto).

6 · Adempimento e inadempimento (in più) · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Risposte.

Inadempimento

1. Paolo non esegue la prestazione perché è diventata impossibile per una causa che non dipende da lui. Deve risarcire Francesca?

A) Sì, sempre

B) Sì, ma solo la metà

C) No, perché l'impossibilità non gli è imputabile

Inadempimento

2. Sara doveva pagare entro il 1° marzo e non ha pagato per colpa sua. Francesca lo ha diffidato per iscritto a pagare, ma Sara paga solo il 20 marzo. Si parla di…

A) Mora del debitore

B) Mora del creditore

C) Remissione del debito

Termini e definizioni

3. Che cosa significa **Danno emergente**?

A) Il debitore non esegue la prestazione, o la esegue male o in ritardo.

B) La perdita effettivamente subita dal creditore.

C) Il creditore rifiuta senza motivo la prestazione offerta in modo corretto.

Inadempimento

4. Paolo rifiuta senza un buon motivo di ricevere la merce che Marco gli offre nel modo corretto. Che situazione è?

A) Mora del debitore

B) Adempimento esatto

C) Mora del creditore

Inadempimento

5. Davide consegna in ritardo la merce a Elena, che per questo non ha potuto vendere e ha perso un guadagno di 400 €. Questo mancato guadagno è…

A) Interessi moratori

B) Lucro cessante

C) Danno emergente

Termini e definizioni

6. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Il debitore non esegue la prestazione, o la esegue male o in ritardo.

A) Inadempimento

B) Mora del debitore

C) Lucro cessante

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. L’obbligazione si estingue normalmente con…

A) l’adempimento

B) la mora

C) il danno

D) l’ipoteca

2. Il danno emergente è…

A) un contratto

B) il mancato guadagno

C) la perdita effettivamente subita

D) un interesse

3. Il lucro cessante è…

A) il mancato guadagno

B) la perdita subita

C) la penale

D) una garanzia

4. Il debitore non risarcisce se l’impossibilità è…

A) non a lui imputabile

B) dovuta a negligenza

C) dovuta a ritardo

D) dovuta a sua colpa

5. Il creditore che rifiuta senza motivo la prestazione offerta è in…

A) novazione

B) mora del debitore

C) remissione

D) mora del creditore

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Risposte.

- [ ] **Che cos’è l’adempimento?**

- [ ] **Che cos’è l’inadempimento e quali conseguenze ha?**

7 · Estinzione e garanzie (in più)

In parole semplici

- Questa parte è "in più".
- Il debito può finire in altri modi oltre al pagamento.
- Compensazione: due debiti si annullano. Remissione: il creditore perdona il debito.
- Le garanzie sono: pegno, ipoteca, fideiussione.

Che cos'è

In più. Oltre all'adempimento, l'obbligazione si può estinguere in altri modi. Inoltre il creditore può avere **garanzie** per essere sicuro di essere pagato.

Lo schema

1 · Altri modi di estinzione

Modo	Che cosa succede
Compensazione	due debiti reciproci si annullano fino alla somma minore
Confusione	debitore e creditore diventano la stessa persona
Remissione	il creditore rinuncia al credito
Novazione	una nuova obbligazione sostituisce la precedente
Prescrizione	il diritto non esercitato si estingue (di regola dopo 10 anni)
Impossibilità sopravvenuta	la prestazione diventa impossibile senza colpa del debitore

2 · Responsabilità patrimoniale

Il debitore risponde dell'obbligazione con **tutti i suoi beni presenti e futuri** (art. 2740). Per essere più sicuri, il creditore può chiedere una **garanzia**.

3 · Le garanzie

Garanzia	Tipo	Che cosa è
Pegno	reale	su un bene mobile
Ipoteca	reale	di regola su un immobile
Fideiussione	personale	un terzo si impegna a pagare

Esempi svolti

Esempi svolti

Marco deve 300 € ad Anna e Anna deve 200 € a Marco. Compensazione: resta un debito di 100 €.

Il creditore muore e il debitore è il suo unico erede. Confusione.

Luca garantisce con la propria casa un mutuo. Ipoteca.

Attenzione agli errori

- Confondere pegno (bene mobile) e ipoteca (immobile).
- Dire che la fideiussione è una garanzia reale: è **personale**.
- Confondere remissione (rinuncia) e novazione (sostituzione).

7 · Estinzione e garanzie (in più) · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Risposte.

Garanzie

1. Davide dà in garanzia a Sara un gioiello (bene mobile) che Sara tiene fino al pagamento. Che garanzia è?

A) Pegno

B) Fideiussione

C) Ipoteca

Garanzie

2. Andrea garantisce il debito di Luca verso Elena: se Luca non paga, pagherà Andrea con il proprio patrimonio. Che garanzia è?

A) Pegno

B) Ipoteca

C) Fideiussione

Garanzie

3. Luca garantisce il debito di Chiara verso Davide: se Chiara non paga, pagherà Luca con il proprio patrimonio. Che garanzia è?

A) Fideiussione

B) Pegno

C) Ipoteca

Estinzione

4. Luca e Sara concordano che il vecchio debito è sostituito da una nuova obbligazione diversa. Come si chiama?

A) Prescrizione

B) Compensazione

C) Novazione

Estinzione

5. Davide non ha chiesto il pagamento di un credito per oltre 10 anni. Il credito si estingue per…

A) Confusione

B) Prescrizione

C) Compensazione

Termini e definizioni

6. Che cosa significa **Novazione**?

A) Garanzia reale su un bene mobile.

B) Il diritto si estingue se il titolare non lo esercita per il tempo stabilito dalla legge (di regola 10 anni).

C) Una nuova obbligazione sostituisce quella precedente.

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. La compensazione estingue…

A) un solo debito

B) un contratto

C) un titolo di credito

D) due debiti reciproci

2. La confusione si ha quando…

A) si perde il bene

B) scade il termine

C) debitore e creditore coincidono

D) il creditore rinuncia

3. L’ipoteca di regola grava su…

A) una somma di denaro

B) un immobile

C) un assegno

D) un bene mobile

4. La fideiussione è una garanzia…

A) alternativa

B) naturale

C) personale

D) reale

5. Il debitore risponde con…

A) solo i beni presenti

B) solo la casa

C) tutti i suoi beni presenti e futuri

D) solo il denaro

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Risposte.

- [ ] **Quali sono altri modi di estinzione oltre all’adempimento?**

- [ ] **Che differenza c’è tra garanzie reali e personali?**

Riepilogo

Obbligazione

Rapporto giuridico tra **debitore** (deve) e **creditore** (pretende). Oggetto: la **prestazione** (possibile, determinata o determinabile, lecita).

Diritto di credito: serve la cooperazione del debitore, difesa **relativa**.

Obbligazione naturale: dovere morale; niente giudice, ma il pagamento spontaneo non si ripete.

Fonti

Contratto · fatto illecito · altri atti o fatti (indebito, arricchimento senza causa, gestione di affari altrui).

Titoli di credito: documenti che contengono il diritto (assegno, cambiale).

Classificazioni

Criterio	Tipi
Soggetti	**parziaria** (la propria parte) · **solidale** (l'intero)
Oggetto	**divisibile** · **indivisibile**
Prestazioni	**semplice** · **facoltativa**
Più prestazioni	**cumulativa** (tutte) · **alternativa** (una)
Beni	**specifica** (non sostituibile) · **generica** (sostituibile)

Obbligazioni pecuniarie

Moneta a corso legale · principio nominalistico (valore nominale).

Interessi semplici: $I = \frac{C \times r \times t}{100}$

Gli interessi sono un'obbligazione **accessoria**.

In più

Adempimento · inadempimento · risarcimento (danno emergente + lucro cessante) · mora.

Estinzione: compensazione, confusione, remissione, novazione, prescrizione (10 anni).

Garanzie: pegno (mobile), ipoteca (immobile), fideiussione (personale).

Glossario

Obbligazione
Rapporto giuridico per cui un debitore deve eseguire una prestazione a favore di un creditore.

Diritto di credito
Diritto che richiede la cooperazione di un’altra persona (il debitore) e si può far valere solo contro di lei.

Diritto reale
Diritto che si esercita direttamente su una cosa e si può far valere contro tutti (per esempio la proprietà).

Debitore
Chi deve eseguire la prestazione.

Creditore
Chi ha il diritto di pretendere la prestazione.

Prestazione
Ciò che il debitore deve dare o fare: pagare, consegnare, lavorare…

Obbligazione naturale
Dovere morale e non giuridico: il creditore non può rivolgersi a un giudice, ma se il debitore paga spontaneamente non può chiedere indietro la prestazione.

Fonti delle obbligazioni
Gli atti e i fatti giuridici che creano un rapporto obbligatorio.

Contratto
Accordo tra due o più parti per creare, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.

Fatto illecito
Comportamento che causa a qualcuno un danno ingiusto: obbliga a risarcirlo.

Pagamento dell'indebito
Chi riceve per errore un pagamento che non gli era dovuto deve restituirlo.

Arricchimento senza causa
Chi si arricchisce a danno di un altro senza una giustificazione deve indennizzarlo.

Gestione di affari altrui
Chi si occupa spontaneamente di affari altrui senza esserne incaricato ha diritto al rimborso delle spese necessarie o utili (se la gestione era utile).

Titolo di credito
Documento che contiene il diritto a ottenere una prestazione: per esigerla bisogna presentarlo.

Obbligazione parziaria
Ogni creditore può pretendere, o ogni debitore deve eseguire, solo la propria parte di prestazione.

Obbligazione solidale
Ogni creditore può pretendere, o ogni debitore deve eseguire, l'intera prestazione.

Obbligazione divisibile
La prestazione si può dividere giuridicamente in più parti.

Obbligazione indivisibile
La prestazione non si può dividere, per sua natura o per come l'hanno considerata le parti (art. 1316).

Regresso
Diritto del debitore solidale che ha pagato tutto di farsi rimborsare dagli altri la loro parte.

Obbligazione semplice
Ha per oggetto una sola prestazione.

Obbligazione facoltativa
Ha una sola prestazione, ma il debitore può liberarsi eseguendone un’altra.

Obbligazione cumulativa
Il debitore deve eseguire tutte le prestazioni indicate.

Obbligazione alternativa
Il debitore può eseguire una sola delle prestazioni indicate.

Obbligazione specifica
Ha per oggetto beni che non si possono sostituire con altri.

Obbligazione generica
Ha per oggetto beni sostituibili con altri dello stesso genere.

Obbligazione pecuniaria
Ha per oggetto il pagamento di una somma di denaro.

Moneta a corso legale
La moneta che per legge deve essere accettata come pagamento (oggi l’euro).

Principio nominalistico
Il debito di denaro si estingue pagando la somma indicata, anche se il valore reale della moneta è cambiato.

Interessi
Somma che si paga in più per l’uso di un capitale: sono un’obbligazione accessoria.

Obbligazione accessoria
Obbligazione che dipende da quella principale (per esempio gli interessi).

Capitale
La somma di denaro dovuta su cui si calcolano gli interessi.

Adempimento
Esatta esecuzione della prestazione dovuta: estingue l’obbligazione.

Inadempimento
Il debitore non esegue la prestazione, o la esegue male o in ritardo.

Mora del debitore
Ritardo imputabile al debitore nell’adempimento, di regola dopo l’intimazione scritta del creditore (art. 1219).

Mora del creditore
Il creditore rifiuta senza motivo la prestazione offerta in modo corretto.

Risarcimento del danno
Somma che il debitore inadempiente deve pagare per riparare il danno al creditore.

Danno emergente
La perdita effettivamente subita dal creditore.

Lucro cessante
Il mancato guadagno del creditore.

Compensazione
Due persone sono debitrici l’una dell’altra: i debiti si annullano fino alla somma minore.

Confusione
Debitore e creditore diventano la stessa persona.

Remissione del debito
Il creditore rinuncia al credito e libera il debitore.

Novazione
Una nuova obbligazione sostituisce quella precedente.

Prescrizione
Il diritto si estingue se il titolare non lo esercita per il tempo stabilito dalla legge (di regola 10 anni).

Responsabilità patrimoniale
Il debitore risponde dell’obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Pegno
Garanzia reale su un bene mobile.

Ipoteca
Garanzia reale che di regola grava su un immobile.

Fideiussione
Garanzia personale: un terzo si impegna a pagare se il debitore non paga.